

מסורת הש"ס

כל גגות פרק תשיעי עירובין

צב.

עין משפט
נר מצוה

ה א טור ש"ע א"ח סי'
שע"ט פ"ד:
ו ב מ"י פ"ג מלכות
עירובין הלכה כד סוג
לחוקי סה ושע"ט א טור
ש"ע א"ח שם פ"ד:
ז ג ט"ז ש"ע שם פ"ד
ו"י שם פ"ד טז:
ח ד מ"י פ"ג מלכות
לכאס הלכה יט
וטו ש"ע י"ד סי' ר"ז פ"ד
מט:

רבינו חננאל

ומי א"ר יוחנן הלכה כר'
דמיין כין גג בין
חצר רשות אחת הן, והא
איהו דאמר הלכה כסמם
משנה, ותנן בכותל שבין
שתי חצירות הריא
חצרות, היו בראשו פירות
אילו עולין מין ואוכלין,
ואילו עולין מין
ואוכלין, ובכבוד שלא
יורידו למטה, ואי רשות
אחת הן אמאי לא יורידו
למטה, ופרקינן, מאי לא
יורידו למטה דקמין
למטה דבתים, כלומר
שיכנסו בבתים אבל
בחצר שרי, אימי והא חגי
אפילו ובכבוד שלא
יעמד זה בחצירו ויאכל
וזה בחצירו ויאכל, הנה
אפילו בחצר אסור, ודחי
כי רבי לא שנאה ר'
חייא מניין לו, כלומר
דבר שלא שנוא [רבי]
במשנתו ר' חייא
תלמיד ר' מניין [ר'] בידו
משנה שלא שנאה רבי,
מכלל זו שאינה שנויה
במשנתו לאו דסממא
היא, איתמר שתי חצירות
אחת ביניהן,
חצר אחת עירבה עם
הבתים והאחרת לא
עירבה, אמר רב [הונא]
נותנין חורבה לזו,
אחלה שלא עירבה, אבל
[אין] נותנין אחת לאחת
שעירבה, גוריה שמא
יציא מני דקניו שביחה
בבתים מן הבתים לחצר
ומן החצר לחורבה, חייא
בר בר כר, איכא דאמרי
חייא בר בר אמר אף
נותנין זו החורבה גם
לחצר שעירבה ושניהן
אחת, בחורבה, אבל
וא"ת מפני מה אין
נותנין חצר חצר עירבה
לחצר שעירבה, ונאמר כי
כל החצירות רשות אחת
הן, התם בחצירות כיון
דמיטרי מני דבתים
לחצר אתו לאפוקיהו
בחצר שלא עירבה, אבל
בחורבה לא מיטרי,
הילכך לא [אתי]
גורין [נותנין] גוריה דילמא
אתו לאפוקי מני דבתים
לחצר, מחייב גג גדול
סמוך לגג קטן כו', למה
לי למיתאן עד לזמנה
למיתאן חצר, לרב קתני
גג דומיא דחצר מה חצר
דמיכר מציצתא אף גג
הוא, דמיכר מציצתא, אבל גג
[דמיתאן] לטלטל, אבל גג
כיון הגגין דלא מיכר
מציצתא, אין מלטלין
בו אלא ד' אמות,
לשמאל קתני גג דומיא
דחצר מה חצר דקא
דרסי לה רבים, אף גג

והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, וקשה דסתם ואמ"כ
מחלוקת הוא ולאמר בהחולץ [יבמות דף מז:] דלחן הלכה כסתם
ואע"ג דלכל הפחות חשיב סתם כרבים כלפי היחיד הכא אין נפקא
מינה דכלאו הכי פליגי רבנן עליה ומירץ היר"א הכן דעיקר קושיא
לר"י אינה אלא דלא גזר וזוהי הדבר
היו מחלוקת ואמ"כ סתם מחלוקת
בשלה חצירות זמי שהוציאוהו [לעיל דף
דף מה:] וסתם בפרק חלון [לעיל דף
עו:] אבל הכא לא פליגי בגזירה:
מפני מה אין נותנין חצר שלא
עירבה לחצר שעירבה,
משום דלא יריב באתם עירבה ואחת לא
עירבה נקט האי לישנא והוא הדין
דחיה מלי למיתר מפני מה אין
נותנין חצר שעירבה לשעירבה
ובקונטרס פירש שפיר:
איכא דאמרי אף לשעירבה
ושתייהם מותרות, לפי
האיכא דאמרי קשיא הא דאמר בפרק
הדר [לעיל דף עז:] ר' יוחנן אמר "אף
לחורבה ורבי יוחנן לטעמיה דלא גזר
דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר
והכא נמי לא גזר דילמא אתי לאפוקי
מאני דבתים לחורבה ומאי לטעמיה
הוא דהא אפילו רב דגזר הכא גבי
חורבה לא גזר:

אף גג דקא דרסי לה רבים, היינו
כלישנא קמא דרב יוסף
לעיל [א] (ג): **גפנים בגדולה אסור**
לזרוע את הקטנה, למי?
[לעיל דף טז:] נראה מנחון ושוה
מצפנים נידון משום למי ופתח מיירי
בנכנסין כותלי קטנה לגדולה:
גפנים
והקמן אסור "חצר" גדולה שנפרצה לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני
שהיא כפתחה של גדולה: **גב' למה לי** למיתני תרתי לרב קתני גג דומיא
דחצר מה חצר מנכרא מחיצתא אף גג נמי מנכרא מחיצתא ולשמאל גג
דומיא דחצר מה חצר דקא דרסי לה רבים אף גג נמי דקא דרסי ליה רבים
יתב רבה ורבי זירא ורבה בר רב חנן ויתב אב"י גביהו ויתבי וקאמרי
שמע מינה ממתניתין דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה
כיצד גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקטנה ואם זרע זרעין אסורין
גפנים

ומי אמר ר' יוחנן הלי הלכה כר' שמעון (א) ואפילו עירבו לחצירות רשות
אחת: **ובגדול שלא יורידו למטה,** אלמא אסור להוציא מחצר לחצירות
אי אחרת בשלמא בעירבו אסור אוקימנא להא בעירבו אבל השתא
במאי תוקמא: **שלא יאז וזו עומד במקומו,** בקרקעית החצר, ל"א
שיהא זה עומד במקומו גרסינן ועל
ראש הכותל קאמר: **וכי רבי לא שנאה,**
למשנה זו במשנתנו: **רבי חייא**
שקדר וסתם את הדבייתא ותלמידו
היה: מניין לו, זה הפירוש ולעולם
למטה דסתם רבי מנתי' בבתים קאמר
שלא יוריד מראש הכותל ויוליד
לבינו: **וחורבה אחת ביניהם,** לא
שנא שלהם ולא שנא של אחרים דהא
אוקמא כר"ש שאין חילוק רשות אלא
בבתים וכגון שאינה פרוצה לרשות
הרבים: **אחת עירבה,** לעצמה
ושכיחי מאני דבתים בגווה: **אמר רב**
הונא נותנין החורבה לזו
עירבה, להוציא לה כלים ששצמו
בחצר דהא לא שכיחי בה מאני דבתים
הואיל ולא עירבה אבל לשעירבה לא
דבר הונא תלמידו דרב הוה דלמר
הלכה כר"ש בשלא עירבו אבל עירבו
לא: **וחייא בר רב אמר אף לשעירבה,**
אני שמעתי מאבא אף לשעירבה
נותנין אותה ומדעתי אני מפרש
דהאי דאמר אבא אף לשעירבה
לאסור את שתייהן קאמר דגזר לא
עירבה אטו עירבה דאי מפקי הני
גוהו הני נמי אתו ומפקי: **וא"י**
במה ששמעתי אף לשעירבה להחיר
קאמר אבא דשתייהן מותרות ולא גזר
אבא בעירבה משום מאני דבתים
קשיא לי במיתא דאבא דאמר לעיל
[לזא] הלכה כר"ש והוא שלא עירבו אבל
עירבו לא מפני מה אין נותנים חצר
שלא עירבה לחצר שעירבה כתיבם
כליה לתוך חצירתה ומצינאס הא לא
גזר רב בחורבה כלומר נהי נמי
דתשני לי דהא דאמר רב לעיל אבל
עירבה לא מודה הוא דאותה שלא
עירבה מכנסת ומצינאס כליה לתוך
שעירבה דהא לא שכיחי בה בשלא
עירבה מאני דבתים אע"ג דבזה

שכיחי לא חיישינן דסתמא כי משתמש אינן במאני ידיה משתמש ולא בחצירה. מיהו קשיא לי אמאי אסר אבא כשעירבה להכניס לשלא עירבה
הא לא גזר לגבי חורבה: **הסם כיון דמיטער,** כלומר אף לשעירבה דקאמר רב להיתר קאמר וגבי חצירות אמאי גזר משום דכיון דמיטערי
כלים בחצר שכיחי לאפוקי מאני טובה וחיישינן דלמא מחלפי מאני דבתים במאני דחצר ומפקי לחצירתה שהרי נשמרים גם בחוכה אבל חורבה לא
עבידי בה אינשי לאפוקי מאני טובא: **איכא דאמרי חייא בר רב אמר אף לשעירבה ושתייהן מותרות ואם סתם שתייהן אסורות,** וטעמא
משום דשמעינן ליה לאבא דקאמר אבל עירבו לא אלמא על כרחך אפילו דחקת למיתאס דאבא לאוקומא להאי דאסר בשעירבה הוא דאסר
לטלטל כליה לשלא עירבה אבל שלא עירבה מותרת לתוך שעירבה שמעינן מיהא דאין נותנין שלא עירבה לשעירבה אלמא גזר בעירבה
משום מאני דבתים ובהורבה נמי על כרחך שעירבה אסורה בה וכי אמר אבא דהדין לה למיתאס דאבא לאסורא קאמר לא דמי: **הסם,** גבי חצירות
כיון דמיטערי דבתים בחורבה נמי על כרחך עבידי לאפוקי לה מאני טובא וחיישינן דלא ליפוק לה מאני דבתים אבל חורבה לא: **במתני' הגדול**
מוסר, להכניס לו כלי הבית שלמטה ואין בני קטן אסורין עליו דלגבי גדול הך פרצה פתח הוא דשרי בגיפופי וכגון דאין הפרצה יותר
מעשר אבל קטן אסור לו להוציא כלי הבית דבני גדול אסרי עליה דנפרץ לו במלואו, ודברי הכל היא דאפילו ר' מאיר לא אמר גגין רשות אחת
אלא לכלים ששצמו בחוכה אבל לכלים ששצמו בבתים לא דומיא דחצר קטנה שפירצה לגדולה דלכילי עלמא חצירות רשות אחת הן ולענין כלי
הבתים אסרה גדולה אקטנה: **גדולה מוסר,** להוציא כלי הבית שצא אס עירבה לעצמה ולא אסרי עלה בני קטנה: **גב' פריס,** חצר
וגג: **מה חצר דמיכר מציצתא,** שהרי יש לה מחיצות: **אף גג,** נהי נמי דשרינן ליה במחיצות תחתונות משום גוד אסוקי מיהו
מחיצות יכרות ענינן שלא יאז גג בולט חוצה להם דאי לא מיכרלא לא אמרינן גוד אסוקי וגדול נמי אסור דאין לו שום מחילה וכל שאין לו
מחיצות אינו רשות היחיד, כל גגין שלהן חלוקה היו ולא משופעין: **ושמאלא דאמר [פטן]** אפילו לא מיכרלא אמרינן גוד אסוקי להכי מננהי גבי
הדדי דמה חצר דדרסי לה רבים אף גג האי דקתני קטן אסור משום דדרסי רבים מזה לה דהוי לה מחילה תחתונה שצנייהם מחילה
נדרסת ולא מצינא למיגד ואסוקה אבל אי לא דרסי בהן אף קטן שרי דאמרינן גוד אסוקי ותפסיק המחילה ביניהם ואע"ג דמכסא ולא מיכרלא:
דיורי גדולה, מושלין בקטנה ומושלין אותה אלן: ואין דיורי קטנה, מושלין בגדולה למושה אלן: **אסור לזרוע את הקטנה,** דכמאן
דהוא קטנה כולה בחצר גדולה דמי ואפילו מרחיק ארבע אמות מן הגפנים שאפילו בחצר הגדולה מותר להרחיק ולזרוע הכא אסור דקתני
מתני' מפני שהיא כפתחה של גדולה אלמא כולה כחד פתח משוה לה: **גפנים מוסרין,** דהא אין דיורי קטנה מושלין בגדולה:
גפנים

(א) [שבת מו. וי"ט:] (ג) לעיל
עו: פו: (א) [יבמות מג. דה
פז: תוס' שם ד"ה
ר"ח:] (ד) לעיל ח. ע"ש ט:
ע"ש וי"ט:] (ה) [נהרש"ס
אחת חצר קטנה שפירצה
לגדולה וכן הוצא משנה
דהא לעיל ח. ט: וי"ט
משנן רש"י דהא ד"ה
הגדול ור' דומיא דחצר
קטנה שפירצה לגדולה וכו'
אלא כרב אלפס י"ט כנרס'
הפסיק וכן הוצא בגמין
בע"כ והא מן חצר גדולה
וכי וכן עזר לקמן דף קכ:
(ו) ש"ך [ע"כ, א] [ג"ל אפילו
חורבה:] (ח) ועי' בריטנ"ה,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ומי אמר ר'
יוחנן ופי' הלך כר' שמעון
החצירות רשות אחת
ואפילו עירבו הסד':
(ב) תוס' ד"ה אף וכו'
לעיל נ"ב דף פ"ט:

מוסף רש"י

הלכה כסתם משנה.
רבי חסד המשה וכשראה
דכתיב וישבו עניניו
שנאן סתם ולא חסר שם
אמרו ענינא כר' שלא יח
שניה מפי יחד ונחין
כאילו נקט מפי המוסיף
ועשו כמותן [ביצה ב.].
ורודה ארבעה.
סיפא נקט ליה דכתיב
למיתא ידו כרש"י פירת
אלו עולין מכאן ואוכלין
ובגדול שלא יורידו למטה
לחצר שרואה גפנים
נפשיה ולא מיטעל לא לגבי
האי ולא לגבי האי, אבל
לענין מיהו מחילה בכל
דהוא פותח הו' סתומה
ואין מערבין אחד [ע"ד]
[עו:] ורבי זירא בשמאל.
רבי שקדר את המשנה לא
שנאה שסתם משנה, שלא
לזה לסתמה, ר' חייא.
תלמידו, מניין לו. שסתם
ממנו שסתמה כנתיבא
[יבמות מ.]. בגדולה
מותרת, ולא אסרי בני
קטנה עליה, דלגבי גדולה
פתח הוא דיש לה שור
מכאן ומכאן והו' כתיב
חצירות ופתח אחד כניסין
דלא אסרן אהדדי, ולקמן
מוקי' על בשאין קטנה
רצונה יותר מעשר דאי
יותר מעשר לא הו' פתח
גבי גדולה [ע"ד ח.].
וקטנה אסורה. דלגביה
לאו פתח הוא אלא פירצה
ונעשת רשותן של בני
גדולה שהרי שפירצה
עמית [שם]. דיורי גדולה
בקטנה, כלומר אחרים
בקטנה, דלגביה הוא
דבעול לגבי, ואין דיורי
קטנה בגדולה, דלגבי
גדולה פתח הוא ושמי
חצירות שש צנייהן פתח
לא אסרן אהדדי כדלחריץ
בפרק חלון [לעיל עו:]
נפרץ הכותל עד שער
אמות, אם ר'ו מערבין
שנים ואם ר'ו מערבין
אחד, מפני שהוא כפתח
ושניהם מותרים זה מזה
[ע"ד ח.].

אע"פ דדרסי ליה רבים שרי. חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה. כשמצוי לומר דיורי גדולה בקטנה, כלומר כל חצר בגדולה כאילו גם בקטנה הן נטועים, ואם זרע בקטנה נאסרין אותן הורעים, ואין דיורי קטנה חשובין מכלל דירה הגדולה. עכשיו אם יהיו בגדולה שריגי גפנים, אסור לזרוע בקטנה שחשובין הגפנים שבגדולה כאילו גם בקטנה הן נטועים, ואם זרע בקטנה נאסרין אותן הורעים.